

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท สยาม นิสสัน ดีเซล เซ ลส์ จำกัด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 332/2537

โจทก์

นาย แก้ว สี มา ส่งเสริม กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 391

จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จากโจทก์ โดยได้ชำระค่าเช่าซื้องวดแรกแล้วแต่โจทก์ไม่ยอมมอบป้ายทะเบียนรถให้ ดังนั้นถือว่าป้ายทะเบียนรถเป็นส่วนสำคัญของรถยนต์คันที่เช่าซื้อเมื่อโจทก์ไม่ยอมมอบป้ายทะเบียนรถให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ย่อมไม่สามารถที่จะใช้หรือรับประโยชน์จากรถยนต์คันที่เช่าซื้อได้เพราะหากจำเลยที่ 1 นำรถออกใช้ก็จะถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมโจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าเช่าซื้อในงวดที่สองจะถือว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ได้ แต่การที่โจทก์ยึดรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนไป โดยจำเลยที่ 1 มิได้โต้แย้งเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่า โจทก์กับจำเลยที่ 1 สมควรใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันนับแต่วันที่โจทก์ยึดรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนไปโจทก์กับจำเลยที่ 1 จะเรียกค่าเสียหายอย่างใดต่อกันอีกไม่ได้เว้นแต่ค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างที่จำเลยที่ 1 ครอบครองรถยนต์คันที่เช่าซื้อไว้จนถึงวันเลิกสัญญาเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกสิบล้อของโจทก์ 1 คัน ราคา 604,800 บาท จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อในวันทำสัญญา 35,000 บาท ส่วนที่เหลือจะ

ผ่อนชำระให้รวม 36 งวดโดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันและยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดที่สองถือว่าสัญญาเลิกกัน เจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ติดตามยึดรถคันที่เช่าซื้อคืน ปรากฏว่ารถดังกล่าวอยู่ในสภาพเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 238,431 บาทพร้อมกับดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ผิดนัด โจทก์เรียกค่าเสียหายมาเกินความจริง รถยนต์คันที่เช่าซื้ออยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้ จำเลยที่ 1 ได้ทำการซ่อมเสียค่าซ่อมไปเป็นเงิน 70,000 บาทเศษ จึงใช้งานได้ โจทก์จะต้องชดใช้เงินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายจำนวน 70,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยที่ 1 ว่า ขณะเช่าซื้อรถยนต์พิพาทไม่เสียหายค่าซ่อมที่จำเลยที่ 1 อ้างเป็นการซ่อมโดยปกติ เนื่องจากจำเลยที่ 1 นำรถไปลากจูงไม้รถย่อมเกิดความเสียหายเนื่องจากใช้งานหนัก ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์และให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 70,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่จำเลยที่ 1

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1 จำนวน 64,820 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2527 จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกหมายเลขเครื่องพื้ 6-024147 จากโจทก์ ราคา 604,800 บาทชำระเงินในวันทำสัญญา 3,500 บาท ส่วนที่เหลือผ่อนชำระเป็นรายเดือนรวม 36 งวด งวดละ 15,500 บาท เริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2527 งวดต่อไปชำระทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน ในวันทำสัญญาเช่าซื้อ รถยนต์คันที่เช่าซื้อไม่สามารถขับเคลื่อนได้ จำเลยที่ 1 จึงลาไปทำการซ่อม นับแต่วันทำสัญญาเช่าซื้อเป็นต้นมาโจทก์ยังไม่ได้มอบป้ายทะเบียนรถยนต์คันที่เช่าซื้อให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าเช่าซื้องวดแรกจำนวน 15,800 บาท ให้แก่โจทก์แล้วเมื่อถึงงวดที่สอง จำเลยที่ 1 ออกเช็คมอบให้โจทก์แล้วต่อมามีคำสั่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินและไม่ได้ชำระค่าเช่าซื้ออีก ต่อมาวันที่ 13 พฤษภาคม 2528 โจทก์ได้เข้าครอบครองรถยนต์คันที่เช่าซื้ออ้างว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญา และได้ขายรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นไปแล้ว ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกมีว่าโจทก์หรือจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญา...แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ได้ติดตามทวงถามป้ายทะเบียนรถจากโจทก์ตลอดมา แต่โจทก์ไม่ยอมมอบป้ายทะเบียนรถให้ ป้ายทะเบียนรถเป็นส่วนสำคัญของรถยนต์คันที่เช่าซื้อ เมื่อโจทก์ไม่ยอมมอบป้ายทะเบียนรถให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ย่อมไม่สามารถที่จะใช้หรือรับประโยชน์จากรถยนต์คันที่เช่าซื้อได้ เพราะหากจำเลยที่ 1 นำรถออกใช้ก็จะถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าเช่าซื้อในงวดที่สองจะถือว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ได้แต่การที่โจทก์ยึดรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนไป โดยจำเลยที่ 1 มิได้โต้แย้ง ทั้งยังนำสืบรับว่าก่อนหน้านี้จำเลยที่ 1 ก็มีเจตนาจะเลิกสัญญาเช่าซื้ออยู่แล้ว ดังนั้นเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 สมควรใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกัน นับแต่วันที่โจทก์ยึดรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนไป โจทก์กับจำเลยที่ 1 จะเรียกค่าเสียหายอย่างใดต่อกันอีกไม่

ได้ เว้นแต่ค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างที่จำเลยที่ 1 ครอบครองรถยนต์คันที่เช่าซื้อไว้จนถึงวันเลิกสัญญา จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า โจทก์ควรได้รับชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์จำนวนเท่าใด โจทก์มีนายณัฏ ฝ้าทรัพย์เป็นพยานปากเดียวเบิกความว่ารถยนต์คันที่เช่าซื้อถ้าให้บุคคลภายนอกเช่าจะได้ค่าเช่าเดือนละ 25,000 บาท รวม 5 เดือน คิดเป็นเงิน 125,000 บาท โดยโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดสนับสนุน ทั้งรถยนต์คันที่เช่าซื้อก็ไม่มีป้ายทะเบียน โอกาสที่จะนำรถไปใช้จึงมีอยู่น้อยประกอบกับโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องจึงสูงเกินไปที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายในการใช้รถเดือนละ 5,000 บาท รวม 5 เดือน เป็นเงิน 25,000 บาท จึงเป็นจำนวนที่สมควรซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันจะต้องร่วมรับผิดชอบจำเลยที่ 1 ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายซ่อมรถให้แก่จำเลยที่ 1 กับคืนค่าเช่าซื้อที่จำเลยที่ 2 ชำระไปแล้วนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษากลับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 25,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

(อำนวยการ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

สัญญาเช่าซื้ออาคารจะรับสิ้นไปเพราะเหตุ (1) ผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 573(2) ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 574 และ (3) เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อเป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่งจึงอาจจะรับสิ้นไปเพราะเหตุใด ๆ ก็ได้ตามหลักทั่วไปว่าด้วยความระงับแห่งหนี้ เช่น อาจจะรับสิ้นไปเพราะการแปลงหนี้ใหม่การปลดหนี้ หรือหนี้เคลื่อนกลิ้งกัน รวมทั้งกรณีที่คู่สัญญาดกเลิกสัญญาเช่าซื้อกัน เป็นต้น ในแง่ผลของการเลิกสัญญาเช่าซื้อนั้น เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ไม่ว่าผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายบอกเลิกตามมาตรา 573 หรือผู้ให้เช่าซื้อเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 574 ผลก็คือ คู่กรณีแต่ละฝ่ายต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้ในมาตรา 391 สิ่งใดที่ได้รับไปตามสัญญาก็ต้องคืนกลับมาให้ใกล้เคียงกับฐานะเดิมเท่าที่จะเป็นไปได้เว้นแต่กฎหมายลักษณะเช่าซื้อจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ (1) กรณีผู้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อตามมาตรา 573 ผลของการบอกเลิกสัญญาก็คือ คู่กรณีจะต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา 391 วรรคแรก โดยผู้เช่าซื้อต้องคืนทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อซึ่งมาตรา 573 ก็บัญญัติไว้แล้วว่าผู้เช่าซื้อต้องส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของ (ผู้ให้เช่าซื้อ) ส่วนผู้ให้เช่าซื้อก็ต้องคืนบรรดาเงินที่ได้รับจากผู้เช่าซื้อทั้งสิ้น และบวกด้วยดอกเบี้ยให้แก่ผู้เช่าซื้อด้วยคิดตั้งแต่วันที่รับไว้ (มาตรา 391 วรรคสอง) ส่วนการที่ผู้เช่าซื้อได้ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อตลอดระยะเวลาที่ครอบครองก่อนบอกเลิกสัญญานั้น ผู้เช่าซื้อก็ต้องใช้เงินค่าเช่าหรือค่าใช้ทรัพย์สินตามควรแก่ ผู้ให้เช่าซื้อ (2) กรณีผู้ให้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 574 ผลก็เป็นเช่นเดียวกันคือ คู่กรณีจะต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา 391 วรรคแรก กล่าวคือผู้เช่าซื้อต้องคืนทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ซึ่งมาตรา 574 วรรคแรกและวรรคสองก็บัญญัติไว้แล้วว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สิน

นั้น ซึ่งหมายความว่าผู้เช่าซื้อต้องส่งมอบกลับคืนนั่นเอง แต่ผู้ให้เช่าซื้อไม่จำเป็นต้องคืนเงินบรรดาที่ผู้เช่าซื้อได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน เพราะมาตรา 574 บัญญัติยกเว้นหลักการคืนกลับสู่ฐานะเดิมไว้อย่างชัดเจนว่าให้รับเป็นของเจ้าของทรัพย์สิน (ผู้ให้เช่าซื้อ) เหตุผลที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ น่าจะเป็นเพราะเหตุการบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อตามมาตรา 574 นี้ เกิดจากผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงประสงค์ที่จะลงโทษผู้เช่าซื้อไม่ให้ได้รับเงินที่ตนชำระไปแล้วคืน ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าพฤติการณ์ที่ผู้ให้เช่าซื้อไปยึดรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนมา โดยผู้เช่าซื้อมิได้โต้แย้ง ถือได้ว่าผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันนับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อยึดรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืน ซึ่งเท่ากับชี้ให้เห็นว่าคู่สัญญาได้ตกลงเลิกสัญญาเช่าซื้อกันตาม (3) ข้างต้น มิใช่กรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 574 เพราะศาลฎีกาเห็นว่าผู้ให้เช่าซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญาเสียเอง ปัญหาที่ว่า กรณีที่คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาเช่าซื้อกันและมิได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับผลของการเลิกสัญญาไว้เป็นอย่างอื่น ผลในทางกฎหมายจะเป็นประการใดผู้เขียนเห็นว่า ผลก็น่าจะเป็นว่าคู่กรณีแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา 391 โดยผู้เช่าซื้อต้องคืนทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ส่วนผู้ให้เช่าซื้อก็ต้องคืนเงินที่รับจากเงินที่ได้รับจากผู้เช่าซื้อทั้งสิ้น และบวกด้วยดอกเบี้ยให้แก่ผู้เช่าซื้อโดยคิดตั้งแต่วันที่รับไว้ (มาตรา 391 วรรคสอง) ส่วนการที่ผู้เช่าซื้อได้ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อตลอดระยะเวลาที่ครอบครองก่อนมีการตกลงเลิกสัญญากัน ผู้เช่าซื้อก็ต้องใช้เงินค่าเช่าหรือค่าใช้ทรัพย์สินตามควรแก่ผู้ให้เช่าซื้อ คดีนี้ เมื่อผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อต่างสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกัน ผลก็น่าจะเป็นดังที่กล่าวข้างต้น โดยเปรียบเทียบว่าการที่ผู้ให้เช่าซื้อมายึดรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนไป และผู้เช่าซื้อมิได้โต้แย้ง เท่ากับผู้เช่าซื้อได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อ ส่วนผู้ให้เช่าซื้อก็ต้องคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้เช่าซื้อ ส่วนการที่ผู้เช่าซื้อได้ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อตลอดระยะเวลาที่ครอบครองก่อนมีการตกลงเลิกสัญญากัน ผู้เช่าซื้อก็ต้องใช้เงินค่าเช่าหรือค่า

ใช้ทรัพย์สินตามควรแก่ผู้ให้เข้าซื้อ ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อโจทก์ (ผู้ให้เข้าซื้อ) กับจำเลยที่ 1 (ผู้เข้าซื้อ) สมควรใจเลิกลสัญญาเข้าซื้อต่อกัน โจทก์กับจำเลยที่ 1 จะเรียกค่าเสียหายอย่างใดต่อกันอีกไม่ได้เว้นแต่ค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างที่จำเลยที่ 1 ครอบครองรถยนต์คันที่เข้าซื้อไว้จนถึงวันเลิกลสัญญาเท่านั้นจึงเป็นการสอดคล้องกับหลักการคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมดังกล่าวข้างต้น แต่ที่เห็นว่าโจทก์ไม่จำเป็นต้องคืนค่าเข้าซื้อที่ชำระไปแล้วแก่จำเลยที่ 1 นั้น ผู้เขียนยังสงสัยอยู่ เพราะรูปคดีมิใช่เรื่องที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาและโจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกลสัญญาเข้าซื้อตามมาตรา 574 อันจะทำให้โจทก์มีสิทธิรับบรรดาเงินค่าเข้าซื้อที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีนี้โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาเสียเอง ก็ยังไม่มีเหตุอะไรที่จะไม่ต้องคืนเงินค่าเข้าซื้อที่ชำระไปแล้วแก่จำเลยที่ 1 แต่น่าเสียดายที่ศาลฎีกาไม่ได้ให้เหตุผลไว้ว่าเหตุใดโจทก์จึงไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าเข้าซื้อที่ชำระไปแล้วแก่จำเลยที่ 1 ว

รวิทย์ฤทธิพิศ